

1501056-76.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... perfeitamente a forma de objeto material do furto, sendo ofendida a objetividade jurídica do delito. Ressalto que o furto foi praticado na sua modalidade qualificada e o acusado não compareceu em juízo demonstrando descaso com a Justiça e desinteresse em se defender.

"Quanto ao furto, não há que se confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501056-76.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501056-76.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2266972/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 20567248 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

3832/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2266972 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA,

3832/21/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN DE JESUS LUCAS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

KAUAN DE JESUS LUCAS e FABIO ROQUE BEZERRA foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2021, às 02 horas e 40 minutos da madrugada, na Rua Santa Amélia, nº 55, Vila Santa Libânia, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, 01(uma) bateria de veículo, marca BRM, 60 amperes, usada, sendo avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), pertencentes a José Roberto Titanelli.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, corromperam o adolescente Gabriel Henrique Sperandio Cardoso, com ele praticando infração penal. Recebida a denúncia aos 18 de março de 2022 (fl. 149/150), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls.187/188). Os autos foram desmembrados com relação ao réu FABIO ROQUE BEZERRA, ante a sua não localização (fls. 189).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 193/194), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se a vítima e duas testemunhas de acusação (fls. 249). Ao final decretou-se a revelia de Kauan.

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação, em debates orais, requereu a procedência da ação com relação ao furto e absolvição com relação ao crime de corrupção de menores.

A defesa postulou a absolvição embasada na atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a aplicação do privilégio e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 16/18), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 19 e 21) e pelo auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral.

O acusado não compareceu em Juízo, sendo declarado revel.

A imputação, por sua vez, contou com sólido respaldo probatório.

A vítima narrou que, naquele dia, estava em sua casa dormindo quando os guardas noturnos a acordaram dizendo que haviam furtado uma bateria automotiva de sua casa. A testemunha Carlos disse que estava trabalhando como vigia na rua e visualizou os agentes furtarem a bateria da vítima. Eis suas palavras:

D.: Lembro. Foi na, dia 30 setembro, por volta das 4 e meia pras 5 horas. A gente tava trabalhando de vigia na rua, aí fomos acionados pela vizinha que ligou falando que escutou um barulho estranho ao lado da casa. Então a gente foi até o local. Chegando lá, eles ao nos verem jogaram a bateria na lixeira né, esconderam. Aí a gente foi, fomos até eles e pedimos pra eles trazer a bateria né pro senhor. Chegando lá a gente chamamos o senhor, ele confirmou que a bateria era dele. Aí acionamos a Polícia Militar e (ininteligível) até a Delegacia...

J.: Então o senhor chegou a vê-los em poder da bateria, estavam os três?

D.: Isso, tava os três né.

J.: Eles estavam com a bateria e o senhor viu quando eles jogaram no lixo?

D.: Sim, a gente foi acionado, assim que a gente chegou aí eles, ao nos verem e nós também vimos eles né, eles ao nos verem aí jogaram a bateria na lixeira.

J.: Tentaram disfarçar e jogaram na lixeira?

D.: Isso, isso mesmo.

J.: O senhor viu bem isso?

D.: Vi.

J.: Aí o senhor foi lá abordou eles?

D.: Foi, abordemos né, aí pedimos pra eles levar a bateria de volta para o senhor.

Aí chegando lá nós chamou o dono da bateria. Aí o dono da bateria saiu, confirmou que era dele a gente acionou a Polícia Militar.

J.: Eles também admitiram que tinham pegado de lá?

D.: Admiram também.

O menor Gabriel informou que não se lembrava bem dos fatos, pois estava sob efeito de droga. Indagado, confessou a prática do furto, admitiu ter sido abordado pelos vigias da rua e, posteriormente, ter devolvido a bateria. Acrescentou ainda, que a bateria seria vendida para comprar drogas.

Como se percebe, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas ouvidas durante a instrução processual corrobora com a certeza da autoria e da materialidade.

As combativas alegações da defesa carecem de razão.

Em que pese o quanto aventado pela defesa, não há como se aplicar o princípio da insignificância. Embora de pouco valor o objeto, na espécie, não chegou a ser insignificante a ponto de poder alcançar o princípio que sustenta o chamado “crime de bagatela”, pelo que ostenta perfeitamente a forma de objeto material do furto, sendo ofendida a objetividade jurídica do delito. Ressalto que o furto foi praticado na sua modalidade qualificada e o acusado não compareceu em juízo demonstrando descaso com a Justiça e desinteresse em se defender.

“Quanto ao furto, não há que se confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. O primeiro pode resultar no privilégio do parágrafo segundo do artigo 155 do CP e abrandar a pena frente à pequena gravidade da conduta, porém isso não significa que essa seja irrelevante ao Direito Penal. Já o segundo, pela aplicação do princípio da insignificância, exclui o crime por força da falta de ofensa ao bem jurídico tutelado”.

Sobre a matéria este é o entendimento:

Superior Tribunal de Justiça - STJ.

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Recurso Provido.

1 - O princípio da insignificância jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

2. Para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torna-la atípica, deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3 - A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

4 - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto. 5 - Recurso provido. STJ - RESP 1738518 - RJ 2018/0102457-4 . Relator Ministro Jorge Mussi. 5ª turma. Publicação - 01/08/2018.

Conforme salientado, o acusado não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos. Além disso, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas. Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. COISA SUPOSTAMENTE ABANDONADA. DOLO PROVADO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. Absolvição. Impossibilidade. Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados corroborados pelas demais provas dos autos e confissão extrajudicial dos ora apelantes. Não há falar em erro de tipo, pois os réus foram surpreendidos por policiais militares, depois de surrupiarem mais de mil litros de

combustível que estavam acondicionados no vagão de um trem parado num local seguro e vigiado. Além disso, deve ser levado em consideração que o flagrante ocorreu durante a madrugada. Quanto à tentativa, conforme entendimento dominante, o crime de furto consuma-se com o mero apossamento da res, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. APELOS DESPROVIDOS .(TJ-SP - APL: 00007610520148260531 SP 0000761-05.2014.8.26.0531, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 24/09/2015, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2015)

Apelação. Furto SIMPLES e consumado. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. REVELIA BEM DECRETADA. PROVAS FIRMES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. FURTO CONSUMADO. ERRO DO TIPO NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REPARO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. FURTO PRIVILEGIADO E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto simples e consumado. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, obtém-se a conclusão, firme, segura e sólida de outro fato; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova das autorias criminosas. Erro de tipo (art. 20, do Código Penal). Inocorrência. Apelante que tinha plena percepção acerca da realidade fática. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram o "animus furandi" do réu. Improvimento do recurso defensivo, com ordem para expedição de mandado de prisão em desfavor do réu. (TJ-SP 00211486320128260223 SP 0021148-63.2012.8.26.0223, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2018).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida a desclassificação da conduta para o delito de receptação. Subsidiariamente, o reconhecimento do privilégio, com consequente mitigação da reprimenda no patamar máximo. Impertinência. 1) Condenação Legítima. Desclassificação da conduta para o crime de receptação. Não cabimento. Acusado que, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraiu uma televisão do estabelecimento-vítima. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais militares que apreenderam o bem subtraído na posse do acusado. Versão apresentada pelo réu que restou isolada do conjunto probatório. Clara autoria, não sendo, evidentemente, caso de desclassificação para o delito de receptação. 2) Aplicação do furto "privilegiado" Impertinência. Bem avaliado em R\$ 1.300,00, que não pode ser classificado como de "pequeno" valor e inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R\$ 998,00). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15009247020198260583 SP 1500924-70.2019.8.26.0583, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/02/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, desclassificação para o delito de receptação, redução da pena-base e abrandamento do regime prisional. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito de receptação. Impossibilidade. Materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, bem como pelo laudo pericial, que evidenciou o rompimento de obstáculo, conforme descrito por ela. Perfeita caracterização pela prova produzida. Acusado que subtraiu, para si, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes ao estabelecimento vítima, durante o repouso noturno. 2. Dosimetria. Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente exasperada, considerando-se que o furto praticado se deu com duas qualificadoras, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, pelo que serviu uma delas para balizar as margens penais aplicáveis e a outra como circunstância judicial desfavorável, bem como exasperada em razão do prejuízo sofrido pela vítima. Motivação que se mostrou suficiente para justificar maior rigor. 3. Fixação

de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime fechado adequado frente às circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em especial pela reincidência. Justificado o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3º, do Código Penal). Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00103668320188260482 SP 0010366-83.2018.8.26.0482, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 02/12/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2021)

Desta forma, bem comprovadas a autoria e a materialidade da infração. Em relação à qualificadora descrita no parágrafo 4º, inciso IV, do artigo 155 do Código Penal: "mediante concurso de duas ou mais pessoas", diante das exposições acima está evidente que ela incidirá.

No tocante ao delito de corrupção de menores, a ação não procede. O menor ouvido em juízo negou que o acusado o tivesse induzido ao crime. Ademais, confirmou que ostenta passagens por atos infracionais perante a vara da Infância e Juventude. As testemunhas ouvidas em Juízo igualmente não apresentaram nenhum elemento concreto em relação ao delito denunciado, apenas havendo a informação de que o adolescente também estava presente quando da prática do furto pelo agente. Nenhuma delas presenciou o acusado instigando ou induzindo o menor a praticar a infração penal.

Portanto, vazia e sem conteúdo a prova produzida para confirmar os fatos denunciados.

Ademais, na Jurisprudência predomina o entendimento, ao qual me filio, de que para a ocorrência do tipo em tela, faz-se mister a prova de que houve o efetivo comprometimento da integridade ética e moral do menor. Trata-se, pois, de crime material, e não existe qualquer elemento nos autos em relação à situação do menor antes e depois dos fatos.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. A participação da vítima nos fatos em nada contribuiu para a ação criminosa para efeito da dosimetria.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 2 anos de reclusão e pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas nos autos.

Registro que o acusado é primário, possuidor de bons antecedentes e, sendo de pequeno valor a coisa, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição denominada "furto privilegiado".

"Para que haja o reconhecimento da figura do furto privilegiado, a lei penal exige apenas que o agente seja primário e que a res furtiva seja de pequeno valor, descartados outros requisitos, entre os quais bons antecedentes".

Pondere-se, ainda, a Súmula 511, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta esteira:

FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Apelante presa em flagrante logo após a consumação e de posse dos objetos furtados, tendo confessado amplamente em Juízo. Arguição de atipicidade material por insignificância. Inocorrência. Subtração de bens avaliados em cerca de R\$ 120,00, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno. Condenação

mantida. Possibilidade de aplicação de redução maior pelo privilégio. Apelo provido em parte, apenas para fixar as penas em 10 meses e 20 dias de detenção, e 4 dias-multa, deferida a substituição da primeira por serviços comunitários. (TJ-SP - APR: 00004926320178260691 SP 0000492-63.2017.8.26.0691, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 16/07/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/07/2019).

FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Configuração. Subtração de um DVD da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das testemunhas que são firmes ao dizerem que o réu estava com o bem subtraído nas mãos, andando pela cidade, tentando trocá-lo por dinheiro. Acusado que não fornece qualquer explicação plausível para o fato, sendo, inclusive, revel. Laudo que atesta a presença da qualificadora. Suficiência à procedência da ação penal. Condenação mantida. Apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO pedindo o afastamento do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. Inadmissibilidade. Possibilidade do reconhecimento do privilégio para o furto qualificado. Pena bem dosada. Apelos desprovidos. (TJ-SP - APL: 00024097420078260172 SP 0002409-74.2007.8.26.0172, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 12/03/2013, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/03/2013).

Apelação. Crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Reconhecimento do furto privilegiado. Recurso da acusação visando afastar a causa de diminuição de pena (artigo 155, par.2º, do Código Penal). 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, é possível o reconhecimento do privilégio a que alude o artigo 155, par.2º, do Código Penal, ao furto qualificado, notadamente quando a qualificadora é de natureza objetiva, como sucede na espécie. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00269316120128260344 SP 0026931-61.2012.8.26.0344, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 12/12/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 12/12/2014).

FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Recurso exclusivo da acusação buscando o afastamento do privilégio por suposta incompatibilidade com a forma qualificada do delito. Inocorrência. Jurisprudência superior pacífica pela possibilidade em caso de qualificadora objetiva, como no caso dos autos (rompimento de obstáculo). Tema 561 do índice de recursos repetitivos. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00026872120148260531 SP 0002687-21.2014.8.26.0531, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/04/2017, 10ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 10/05/2017)

O valor da "res furtiva", R\$ 100,00, é inferior ao salário mínimo vigente à época do fato. Assim sendo, substituo a pena-base privativa de liberdade pela pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal diante da condição pessoal do condenado.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO parcialmente PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

- a) ABSOLVER KAUAN DE JESUS LUCAS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 244-B, da Lei nº 8069/90, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;
- b) CONDENAR KAUAN DE JESUS LUCAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, à pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, diante de sua condição econômica.

O condenado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 19 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA